

78期 2年理系2学期末考査 【公共】

1. 次の文章を読み、以下の問いに答えよ。

「これまでも①多くの政治体制が試みられてきたし、またこれからも過ちと悲哀にみちたこの世界で試みられていくだろう。民主主義が完全で賢明であると思わせることは誰にも出来ない。実際のところ、民主主義は最悪の政治形態とすることが出来る。これまでに試みられてきた民主主義以外のあらゆる政治形態を除けば、だが。」

ウィンストン・チャーチル 下院演説 (November 11, 1947)

これはイギリスの第 61・63 代首相ウィンストン・チャーチルが民主主義に対する見解を述べたものである。チャーチルのいう、民主主義ないし民主政治とは一体どのようなものだろうか。また、現代の世界にはどのような政治体制が存在しているのだろうか。民主政治の形態は直接民主制と間接民主制に分かれており、後者は議会を中心とするため議会制民主主義ともいわれる。そして現代の民主政治は議院内閣制と大統領制に分類されている。この他にも中国に見られる②権力集中制や、アジア・アフリカ・ラテンアメリカなどの発展途上国で見られた経済開発を最優先とする政治体制である（あ）などの非民主政治体制も存在している。また憲法で制度的に規定されていたとしても、民主政治が実現していない国も多い。民主政治は、他の政治形態よりも個人の自由や人権が保障される傾向にあるものの、③弊害も多分に含まれている。民主政治は完全な政治形態とは言えないとチャーチルは述べているため、我々は民主政治の弊害を理解し、それらを最小限に抑える仕組みづくりや政治参加を積極的に行い、④民主政治という制度を運用していかなければならない。

また、そのために我々の生活の基盤を規定する憲法についても知っておかなければならない。日本国憲法は、立憲主義の思想に基づいて制定されており、（い）・基本的人権の尊重・平和主義という⑤三大基本原理を特徴としている。それらは⑥大日本帝国憲法下の政治の反省を示している。そして、この日本国憲法は日本が（う）の受諾による終戦後、連合国軍総司令部（GHQ）の示した草案に基づき、⑦日本政府がこれを受け入れ作成したものであり、今もなお⑧日本の最高法規として運用されている。大日本帝国憲法と日本国憲法はその基本原理から根本的に異なるが、国家機関の構成や制限においても、両者の間には様々な違いが存在する。近年では現行の⑨日本国憲法の改正を求める意見も主張されているが、いずれにせよ、憲法の意義や役割を踏まえ、⑩立憲主義に則ることが大切である。

問1 空欄（あ）～（う）に当てはまる語句をそれぞれ答えよ。

問2 下線部①について、以下の問いA,Bに答えよ。

A：議院内閣制をとる国について述べた文として誤っているものを、次のうちから一つ選び番号で答えよ。

1. イギリスの首相は、一般に慣例として下院で多数派を占める政党の党首が務め、国王が首相を任命する。
- ② イギリスの「二院制」では、下院の議員は選挙で選ばれ、上院の議員は政党や首相などの推薦で国王が任命する。
3. 下院は法案の審議を行うが、最終的な立法権は上院が持ち、上院が下院に優越する。
4. イギリスの君主には政治的実権はほとんどなく、首相及び大臣の助言に基づく形式的な任命権などを持っている。

B：大統領制の特徴として誤っているものを次のうちから一つ選び番号で答えよ。

1. 大統領は議会が可決した法案に対する拒否権を持っているが、議会の解散権はもたない。
2. 大統領は、教書の送付という形で法案提出権を持っている。
3. 大統領が議会から不信任を受けない点などから、議院内閣制に比べ権力分立が強く貫かれている。
- ④ 大統領は、国民が大統領選挙人を選ぶ間接選挙の形をとっている。

問3 下線部②について、中国において国家の最高機関として位置づけられている一院制議会を答えよ。

問4 下線部③について、「民主政治の弊害」としてどのようなことが考えられるか。25字以内で述べよ。

問5 下線部④について、民主政治の新たな形としてEUなど国家を越えた政治体制を模索する動きもある。以下の文の空欄 XYZ に当てはまる語句をそれぞれ答えよ。

EUは戦争を防止し、経済面だけでなく、政治面においても統合・一体化を目指してきた。（X）国家としての機能の一部を、EU全体を統括する機構に譲ることによって、国民統合を進めている。EUでは憲法にあたる（Y）が2009年に発効し、欧州理事会常任議長（EU大統領）と外務・安全保障政策上級代表（EU外相）などが設置されている。また立法機関としての（Z）、司法機関としての司法裁判所などが設置されており、欧州議会の制定した法令は、加盟国独自の法令に優先する。

問6 下線部⑤について、以下の文の空欄（a）～（e）に当てはまる語句を【語群】から選べ。

日本国憲法はその前文で（a）を規定するとともに「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動する」という（b）を採用している。このことから国会は「（c）」（第41条）とされている。基本的人権は、第（d）条で、「侵すことのできない（e）」として保障されるようになった。また過去の侵略戦争の反省の上に立った平和主義は、日本国民の平和への念願と決意を表明したものである。

【語群】

1. 永久の権利
2. 13
3. 不可侵の権利
4. 23
5. 代表機関
6. 国民主権
7. 11
8. 国権の最高機関
9. 議会制民主主義

問7 下線部⑥について、以下の問いA,Bに答えよ。

A：大日本帝国憲法の特徴を述べた以下の文の空欄（f）～（i）をそれぞれ答えよ。

第一に、明治憲法は、君主権の強い（f）の憲法にならず、（g）主権の原理に立っていた。第二に、国民の権利は自然権思想によるものではなく、天皇から与えられた（h）の権利であった。そのため、国民の権利には、法律によって制限できる（i）があった。第三に、陸海軍の統帥権は天皇にあるとされ、内閣や議会のコントロールを受けなかった。

B：大日本帝国憲法と日本国憲法を比較した表の空欄（ア）～（カ）に当てはまる語句をそれぞれ答えよ。

大日本帝国憲法		日本国憲法
神聖不可侵	天皇の地位	（ア）制
統治権の総攬者	天皇の権限	（イ）のみ
天皇大権による軍統帥権	戦争・軍隊	（ウ）の否認
天皇の（エ）機関	国会	国家の最高機関
天皇の（オ）機関	内閣	行政の執行機関
（カ）なし	裁判所	（カ）あり

問8 下線部⑦について、日本国憲法制定過程でGHQが示した以下の3つの必須要件の総称を何というか。

- ① 天皇制の維持
- ② 戦争放棄・軍隊の不保持
- ③ 封建制度の廃止

問9 下線部⑧について、日本国憲法の最高法規性に關わりのないものを次のうちから一つ選び番号で答えよ。

1. 日本国憲法の改正には、国民投票で過半数の賛成を得なければならない。
2. 立憲主義思想に基づき、国家権力を構成すると同時に制限もしている。
3. 憲法の最高法規性を守るために、第99条で憲法尊重擁護義務が明記されている。
- ④ 第25条で国民の生存権や国の社会的使命について明記されている。

問10 下線部⑨について、日本国憲法の改正要件として正しいものを次のうちから一つ選び番号で答えよ。

1. 国会の両院における出席議員の過半数の賛成
2. 国会の両院における出席議員の過半数の賛成と、国民投票での3分の2以上の賛成
3. 国会の両院における出席議員の3分の2以上の賛成と、国民投票での過半数の賛成
4. 国会の両院における出席議員の3分の2以上の賛成

問11 下線部⑩について、立憲主義に関する説明として正しいものを次のうちから一つ選び番号で答えよ。

1. 国民の権利や自由を制限するための法制度を重視する考え方
2. 政府や国家権力が憲法に従って行動し、権力の乱用を防ぐ考え方
3. 政府が国民の自由を無制限に保障し、法律による規制を最小限にする考え方
4. 君主がすべての決定権を持ち、議会や憲法の影響を受けない絶対君主制を支持する考え方

2. 次の文章を読み、以下の問いに答えよ。

①法や規範は、人間社会において秩序を維持し、個々人が共存するための不可欠な基盤となるものである。その意義は、多様な価値観や利害が交錯する社会において、②共通のルールを設けることで紛争を予防し、公平性を保証する点にある。法は国家によって制定され強制力を伴う一方で、規範は慣習や道徳として社会の中で自然に形成されるものであり、③国家間で強制力の有無や制定過程に違いはあるが、いずれも社会の安定を支える役割を果たしている。

法は、国家の意思に基づいて明文化されるルールとして、公正で平等な社会の基盤を提供する。これにより、④社会的弱者の保護や基本的人権の保障が可能となり、すべての人々が平等な機会を享受できる仕組みが形成される。また、⑤法は紛争解決の手段としての機能をもち、明確なルールを提示することで、⑥個人や集団間の対立を合法的かつ平和的に解消する。さらに、法は国家や社会の方向性を示す指針としての役割を果たし、正義の実現を目指して社会全体の利益を追求すると同時に⑦個人の幸福追求の権利を定めている。私たち一人ひとりが、公共的な空間を担う自立した主体として、⑧法の内容を常に確認し、よりよいものにするよう努力しなければならない。

問1 下線部①について、以下は法の区分に関して説明した文章である。空欄XYZに当てはまる語句をそれぞれ答えよ。

法には人間の理性に基づいて作られる(X)と、一定の手続きで作る実定法がある。さらに実定法は文章の形式をとらない(Y)と、法律や憲法などの(Z)に区分される。

問2 下線部②について、ルールの評価基準に基づき生徒A,B,Cが以下の事例に関して話をしている。これらの意見は「①明確性」「②手段の相当性」「③公正性」のどれに当てはまるか。番号で答えよ。

事例：部活動内で不真面目な生徒がいたため、「部活動の雰囲気を乱した者は部活動に参加してはならない」というルールが定められた。

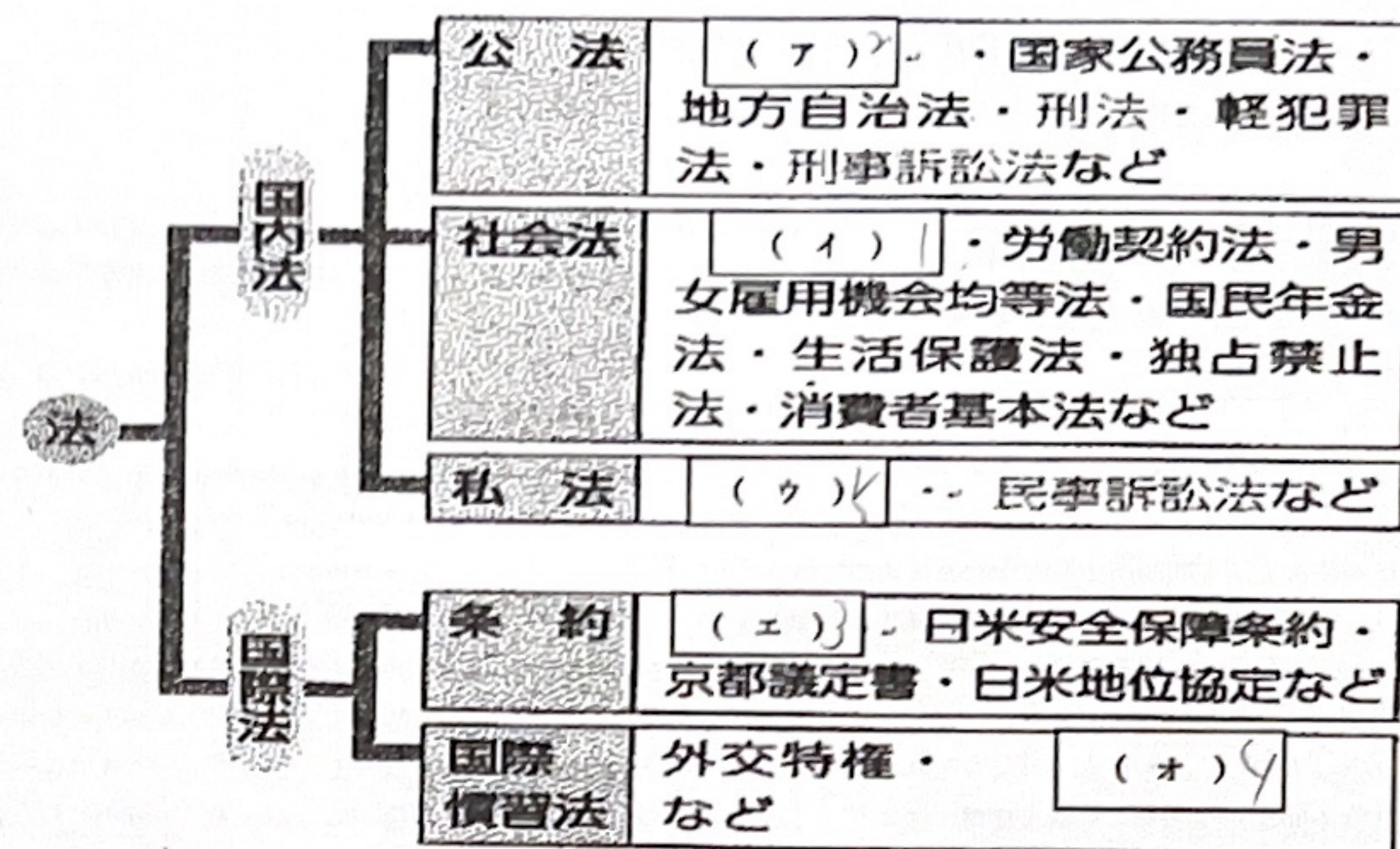
A:「部活動の雰囲気を乱した」というのは、人によって解釈が変わるからルールとしてはわかりづらいね。

B:でもこのルールによって部活に参加する人たちは「真面目に取り組まないと」っていう意識が生まれるだろうから目的は達成できそうだよ。

C:しかも、もし僕が真面目に取り組まずに部活動の参加を禁止されても文句は言えないね。

1. 明確性
2. 手段の相当性
3. 公正性

問3 下線部③について、以下は法の分類を示した図である。空欄(ア)～(オ)に当てはまるもの次のうちからそれぞれ選び記号で答えよ。



1. 労働基準法
2. 日本国憲法
3. 公海自由の原則
4. 国連憲章
5. 民法

問4 下線部④について、以下の問いA,Bに答えよ。

A:労働三権や、教育を受ける権利など福祉の実現を国家に求める権利を答えよ。

B:朝日訴訟において争われた日本国憲法第25条で定められた権利を何というか答えよ。またこの裁判で最高裁が一部取り入れた以下の考え方を何というか。

憲法第25条は国の政策目標ないし道徳的な責務を定めたものであって、個々の国民に具体的な請求権を保障したものではない。

問5 下線部⑤について、以下の事例を読み、問いA,Bに答えよ。

A:私法の分野では権利義務の関係を成立させることは、一切個人の自主的決定にまかせ、国家がこれに干渉してはならないとされる。この原則を何というか。

B:私人間における憲法効力が争われた以下の裁判で最高裁判所は、公序良俗や不法行為などの民法の規定を通じて、紛争を解決し、人権を救済すべきであるという立場をとった。この考え方を何というか。

【事例】

昭和38年3月に大学を卒業した原告は、三菱樹脂株式会社に3ヶ月の試用期間ということで入社したが、入社試験の際の身上書及び面接において、学生運動等の参加活動を秘匿する虚偽の申告をしていたことが判明、会社側は試用期間終了直前に本採用を拒否した。

問6 下線部⑥について、憲法では犯罪と刑罰があらかじめ法律で明確に定められていなければならないとしている。これを何というか。

問7 下線部⑦について、以下の問いA,B,Cに答えよ。

A: 以下は個人の権利が制約を受ける場合に関して述べた文である。空欄(a)~(c)に当てはまる語句をそれぞれ答えよ。

個人の権利は最大限尊重されるべきではあるが、公共の福祉によって制限される場合がある。まず、どのような人権であっても他人の権利に踏み込むような状況では、制約を受けることになる。これを人権の(a) 的制約という。また社会的弱者の保障のために強者の経済的自由に一定の制約を設ける必要がある。これを人権の(b) 的制約という。この事例として生活や経済活動に必要な道路建設のために、土地の所有者が国家から土地の提供を求められることがある。この事例では元の土地所有者の財産権を侵すことになるため、憲法第29条で国家による(c) が義務付けられている。

B: 経済的自由の規制は制約の内容と合理性の基準で判断するが、精神的自由の規制はより厳格な基準で判断しなければならないとする考え方を何というか。またこの考え方をもとに薬局開設の距離制限について争われた裁判を答えよ。

C: 違憲審査の3つの基準を示した以下の空欄(d)(e)をそれぞれ答えよ。

- ①その法律が、どのような目的を追求しているのか
- ②その目的を達成するために法律が用いる手段が合理的なものか
- ③その手段による(d) が必要な限度を超えていないか
- ※このような考え方を(e) という。

問8 下線部⑨について、法の機能として正しくないものを次のうちから一つ選び番号で答えよ。

1. 人々の自由・平等を実質的に保障するために、国家が一定の政策に基づき、資源を配分する。
2. 人々が自主的な活動を行う際の指針となり、その活動を安全なものとする。
3. 犯罪への刑罰を明示することで、人々が犯罪を行わないように心理的な抑制を働かせる。
4. 人々の道徳や宗教観を一致させ、普遍的な規範意識の醸成を行う。

3. 次の文章を読み、以下の問いに答えよ。

①自由と②平等は、人類が追求してきた基本的な価値であり、それらを維持し発展させるために法と規範が不可欠である。自由は個人が自己の意思に基づいて行動し、選択する権利を意味するが、無制限の自由は他者の自由を侵害し、社会秩序を混乱させる。一方、③平等はすべての人が法の下で同等に扱われ、機会や権利において差別されない状態を指すが、④完全な平等を実現することは現実的には難しい。この困難さを克服するために、⑤法や規範が公正な調整役として機能する。

法は自由と平等を保障するための枠組みを提供する。⑥自由の範囲を明確にし、平等の基準を定めることによって、法は個人や集団の利害を調和させる役割を果たす。また、規範は社会的な行動の基準として、法が直接規制しない領域においても秩序を維持する。これにより、人々は法を補完する形で相互の信頼や協力を築くことができる。自由が無秩序や特権的支配に陥ることなく、平等が個々の多様性や努力を抑圧するものとならないためには、これらの法と規範の均衡が必要であろう。

問1 下線部①について、以下は「自由権」について争われた裁判を示した図である。それぞれの空欄(あ)~(え)に当てはまる語句を【語群】から選び答えよ。

条文	条項	判例
20条	(あ)	愛媛玉ぐし料訴訟
21条	(い)	チャタレイ事件
23条	学問の自由	(う)
40条	無実の罪に対する刑事補償	(え)

【語群】

1. 思想・良心の自由
2. 免田事件
3. 職業選択の自由
4. 表現の自由
5. 信教の自由・政教分離の原理
6. ハンセン病訴訟
7. 東大ボロボロ事件
8. 旭川学力テスト事件
9. 結社の自由
10. 国籍離脱の自由

問2 下線部②について、法の下での平等を定めている日本国憲法第14条1項の空欄(お)~(き)に当てはまる語句を以下のうちから一つ選び番号で答えよ。

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、(か)、性別、社会的身分又は(き)により、政治的、経済的または(て)において、差別されない。

1. 宗教
2. 社会的関係
3. 信条
4. 出身
5. 公共的關係
6. 門地
7. 空間

問3 下線部③について、家族に関する日本の最高裁判所の判断として正しいものを次のうちから一つ選び番号で答えよ。

1. 最高裁判所は、日本人の父と外国人の母との間に出生した子が出生後に認知される場合において、父母の婚姻の有無によって子の国籍の取得条件が変わる国籍法の規定は、憲法に違反しないとしている。
2. 最高裁判所は、夫婦同姓を認める民法の規定について、それが憲法に違反するとしている。
3. 最高裁判所は、女性のみにも再婚禁止期間を定める民法の規定について、禁止期間のうち100日を超える部分については、憲法に違反するとしている。
4. 最高裁判所は、嫡出ではない子(婚外子)の法定相続分を嫡出分の2分の1とする民法の規定について、それが憲法に違反しないとしている。

問4 下線部④について、現在の日本社会でも差別が大きな問題となっているが、障がい者への差別を禁止や合理的配慮の提供などを定めた法令を答えよ。

問5 下線部⑤について、外国人の権利に関して述べた文として正しいものを次のうちから一つ選び番号で答えよ。

1. 外国人の参政権は、地方においては全国で一律に認められている。
2. 地方公務員は一部地方公共団体の判断で認められているが、原則として認められていない。
3. 生活保護は外国人の生存権を保障するために日本人と同様の額が支給される。
4. 国公立学校の教員は、常勤講師として任用することは認められていない。

問6 下線部⑥について、以下の問いA,Bに答えよ。

A: 法による「平等」は以下のような分類がなされる。空欄XYに当てはまる語句を次の【語群】のうちからそれぞれ答えよ。

法適用の平等	法内容の平等
どのような人でも区別することなく、等しく同じ法を適用する。	法の作成に際し、国民を差別するような法律は作ってはならない。
(X) 的平等	(Y) 的平等
不合理な差別を禁止して、すべての人々を一律公平に扱う。 (例) 選挙権 学校の制服 交通ルール	人々の間にある格差などに着目して、その是正をはかること。 (例) ポジティブアクション 学費免除制度

【語群】 1. 実質 2. 保障 3. 形式 4. 公平 5. 無差別 6. 普遍

4. 次の文章を読み、以下の問いに答えよ。

社会は絶えず変化しており、それに伴い法もまた時代の要請に応じて変わらざるを得ない。法は人々の生活や権利を守るための基本的なルールであり、同時に社会の価値観や理念を反映する存在でもある。しかし、現状の法が常に最善であるとは限らない。法が時代遅れとなり、個々の問題に対応できなくなったとき、①社会全体でその改善を図る必要がある。そのためには、多様な視点からの議論と合意形成を通じて、②法を柔軟かつ的確に改定していく仕組みが求められる。個人の権利を守りながら、社会全体の調和を実現するためには、法を「守るべきもの」ではなく、「進化させるべきもの」として捉える視点が必要であろう。

同時に、新しい時代の課題に対応するために③「新しい人権」の議論が進んでいる。これまでの人権は、生命、自由、幸福追求といった普遍的な価値を基盤としてきたが、現代社会ではこれに加え、④デジタル空間における権利の保障等といった新たな側面が浮上している。技術革新や地球規模の課題が加速する中で、これらの新しい人権をどのように法に組み込み、保護していくかが問われている。既存の枠組みを超えて、⑤新しい権利の正当性や必要性を認識し、それを社会全体で共有するプロセスは、これからの法体系にとって極めて重要な課題となる。

法の改善と新しい人権の確立は、単なる法律の技術的改定ではなく、社会の価値観や理想を具現化する取り組みである。それは同

時に、一人ひとりの市民が社会に対する責任を自覚し、主体的に参加することで実現可能なものである。法をよりよく変え、新しい人権を確立するプロセスは、私たちがより良い社会を築くための不可欠な道筋である。

問1 下線部①について、以下の問いA.Bに答えよ。

A：日本において性的少数者への理解を広げるために、2023年に制定された法令を答えよ。

B：特定の人種・民族に対する差別的言動を規制するために2016年に制定された法令を次のうちから選べ。

1. ヘイトスピーチ解消法
2. アイス文化振興法
3. 先住民宗教自由法
4. 公民権法

問2 下線部②について、我々が「法をよりよく変えていく」ために憲法で認められた権利として誤っているものを次のうちから一つ選び番号で答えよ。

1. 憲法改正の際の国民投票（第96条）
2. 地方公共団体における特別法制定の際の住民投票（第95条）
3. 最高裁判所の裁判官の国民審査（第79条）
4. 裁判の対審（法廷での口頭弁論による審理）及び判決は、公開法廷で行う（第82条）

問3 下線部③について、「新しい人権」として主張され始めている権利に関する以下の表に当てはまる語句を【語群】から選べ。

判例	争われた権利	補足
(あ) 5	(う) 6	外務省の機密公電（外交文書）が、外務省職員や外部の人間によって不正に入手され、第三者に流出していたことが明らかとなった。
(い) 1	(え) 10	外務省が同年の日中国交正常化に関連して、A新聞に政府広報として広告を掲載したが、その広告費の支払いに際して、不正な手続きが行われたことが発覚した。
「エホバの証人」輸血拒否事件	(お) 8	エホバの証人は聖書の教えに従い、輸血を禁じているため、患者が宗教的信念に基づいて輸血を拒否した。
(か) 11	(き) 7	三島由紀夫が描いた小説が、ある政治家の人生や恋愛模様を描いたものであるとされ問題となった。

【語群】

1. サンケイ新聞広告事件
2. 強制不妊手術訴訟
3. 沖縄孔子廟訴訟
4. 尊属殺人重罰規定違憲訴訟
5. 外務省公電漏洩事件
6. アクセス権
7. プライバシーの権利
8. 自己決定権
9. 知る権利
10. リプロダクティブ権
11. 「宴のあと」訴訟

問4 下線部④について、情報通信技術の発展に伴う、「自己情報コントロール権」の認識の広まりを背景として、2003年に制定された個人の権利や利益を守るための法令を答えよ。

問5 下線部⑤について、国家による人々の権利保障を行うための財源となる社会保障に関して、最高裁判所の判決と社会保障に関する記述として正しいものを次のうちから一つ選び番号で答えよ。

1. 社会保険は全ての国民が加入義務を負うため、例外は認められていない。
2. 現行の公的年金の財源調達と保険給付は、積立方式を基本的な仕組みとしている。
3. 雇用保険の保険料については、原則として、事業主は負担しないとされている。
4. 堀木訴訟の最高裁判所判決では、生涯福祉年金と児童扶養手当の併給の可否について決めることは、国会の裁量の範囲内とされた。

2年 理系公共 2学期末考查 解答用紙

1.

問 1	あ	開発独裁	い	国民主権	う	ポツダム宣言	問 2	A	3	B	2		
問 3	全国人民代表大会（全人代）												
問 4	①意思決定に時間がかかるため、迅速な対応が難しい。 ②選挙時に実現の難しい短期的な政策をかかげる。 など想定されうるものは○ 2点												
問 5	X	主権	Y 約	リスボン条	Z	欧州議会	問 6	a	6	b	9	c	8
問 6	d	7	e	1	問 7 A	f	ドイツ	g	天皇	h 利	臣民の権	i	法律の留保
問 7 B	ア 制	象徴天皇	イ	国事行為	ウ	交戦権	エ	協賛	オ	輔弼	カ 権	違憲審査	
問 8	マッカーサー三原則			問 9	4	問 10	全員に加点 （1点）		問 11	2			

2.

問 1	X	自然法	Y	不文法	Z	成文法	問 2	1				
問 3	ア	2	イ	1	ウ	5	エ	4	オ	3		
問 4 A	社会権		問 4 B	プログラム規定説			問 5 A	私的自治の原則		問 5 B	間接適用説	
問 6	罪刑法定主義			問 7 A	a	内在	b	政策	c	補償	問 7 B	二重の基準 論
問 7 C	d	人権の制 約	e	比例原則		問 8	4					

3.

問 1	あ	5	い	4	う	7	え	2					
問 2	お		3	か	6	き	2	問 3	3	問 4	障害者差別解消法		
問 5	2		問 6	X	3	Y	1						

4.

問 1 A	LGBT 理解増進法				問 1 B	1	問 2	4	問 3	あ 5	い 9	う 1	え 6
問 3	お 8	か 11	き 7	問 4	個人情報保護法						問 5	4	